Regulación financiera bancaria y no-bancaria. Fundamentos teóricos y evidencia empírica.

Esquema del cante

Introducción: «cada palo que aguante su vela» 2′30″
I. Fundamentos teóricos . . . . . 10′
1. ¿Qué es la regulación financiera? . . . . . 1′30″
2. Justificación de la intervención . . . . . 8′30″
Fallos de mercado . . . . . 2′30″
Stiglitz y Weiss (1981) . . . . . 2′
Diamond y Dybvig (1983) . . . . . 2′30″
Fallo de regulación . . . . . 1′30″
II. Instrumentos bancarios y no bancarios . . . . . 10′
1. Marco institucional . . . . . 2′
2. Implementación . . . . . 6′
Basilea I, II y III . . . . . 2′30″
Macroprudencial . . . . . 1′30″
Supervisión . . . . . 1′
Resolución . . . . . 1′
3. Regulación no bancaria . . . . . 2′
III. Evidencia empírica . . . . . 6′30″
1. Finanzas, crecimiento y desigualdad . . . . . 1′30″
2. Regulación, desarrollo y estabilidad . . . . . 2′30″
3. Política de la competencia . . . . . 1′30″
4. Capital humano de las cajas . . . . . 1′
Conclusión . . . . . 1′

Funciones clave: $\mathbb{E}[B_{\text{banco}}] = (1+\hat{r})\Pr(\text{repago} \mid \hat{r})$; $u'(c_1^*) = R\,u'(c_2^*)$; capital/APR; LCR y NSFR $\geq 100\,\%$. Gráficos: racionamiento, Diamond-Dybvig, requisitos de capital, brecha crédito-PIB.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «cada palo que aguante su vela». En una crisis bancaria de un país rico, el Estado pone de mediana **6,7 % del PIB en ayudas** (Laeven y Valencia, 2026). Credit Suisse (2023): absorbido por UBS con apoyo público, pero sus bonos convertibles perdieron **16.000 M de francos** (FINMA). ¿Por qué es el sector más regulado, cómo se regula a bancos y no bancos y sirve de algo?
- **Relevancia**: sector más regulado (la calidad importa más que la cantidad); **164 crisis sistémicas 1970-2025; 32 % del PIB de producción perdida** (Laeven y Valencia); CRR3 desde 1/1/2025; no bancos **51 % de los activos financieros; bancos 38 %** (FSB, 2024); Nobel 2022 (Bernanke, Diamond, Dybvig).
- **Contextualización**: **regulación** (normas) y **supervisión** (vigilancia); **NBFI** y **banca en la sombra**; **riesgo sistémico**. Historia a golpe de crisis: Glass-Steagall (1933), BCBS (1974), Basilea I (1988); tras 2008, G-20, FSB, Basilea III, Dodd-Frank, SESF y unión bancaria.
- **Problemática**: ¿por qué regular más que otros sectores? ¿Qué, cómo y quién? ¿Límites? ¿Funciona?
- **Estructura**: I, por qué; II, cómo; III, qué dicen los datos.

I. Fundamentos teóricos *10′*

Las finanzas fallan más y con más daño que otros mercados: información asimétrica, externalidades de la quiebra y bancos frágiles por naturaleza. La red de seguridad evita los pánicos pero crea riesgo moral, que se corrige con capital. El regulador también falla.

I.1. ¿Qué es la regulación financiera?

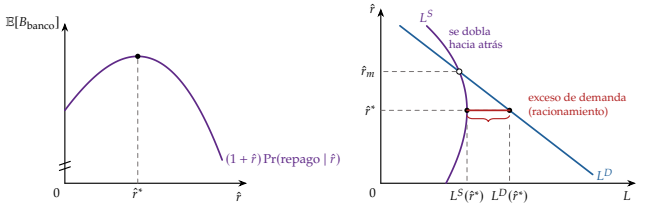
- 4 funciones del sistema financiero: transformar plazos, repartir riesgos, producir información y vigilar (Diamond, 1984), pagos [3.B.23].
- 3 objetivos: **microprudencial** (solvencia de cada entidad), **conducta** (protección del cliente), **macroprudencial** (estabilidad del sistema); y la competencia (CNMC).
- 3 modelos de supervisión: *sectorial* (España: BdE, CNMV, DGSFP), *picos gemelos* (Reino Unido, Países Bajos: solvencia y conducta separadas), *integrado* (Kremers et al., 2003).

I.2. Justificación de la intervención

- Musgrave: eficiencia, equidad, estabilidad [3.A.23].
- *Información asimétrica* [3.A.13]: crédito; depositantes que no vigilan: **hipótesis de representación** (Dewatripont y Tirole, 1994); venta de productos (MiFID II); salud de emisores; *too big to fail*: **29 G-SIB, Santander incluido** (FSB, 2025).
- *Externalidades*: contagio, ventas forzosas (externalidad pecuniaria, Korinek), pérdida de información (Bernanke, 1983), coste fiscal; red en pagos.
- *Poder de mercado* (Cournot-Monti-Klein) y *bien público global*. *Equidad*: cuenta básica, acceso al crédito. *Estabilidad*: prociclicidad y pánicos ⇒ macroprudencial temporal y transversal (Borio, 2003).

Stiglitz y Weiss (1981). *Supuestos*: igual media, distinto riesgo; responsabilidad limitada; el banco solo fija $\hat{r}$. *3 efectos de subir* $\hat{r}$: directo, selección adversa, incentivos.

$$\mathbb{E}[B_{\text{banco}}] = (1+\hat{r})\Pr(\text{repago} \mid \hat{r}), \quad \partial \Pr/\partial \hat{r} < 0$$

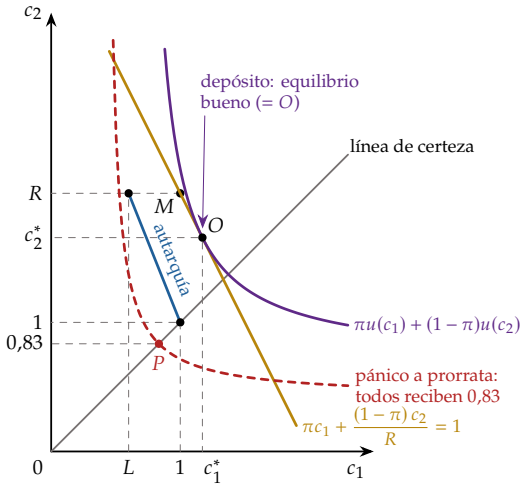


Máximo en $\hat{r}^*$; la oferta se dobla hacia atrás: racionamiento

- Soluciones: garantías, historial, CIRBE, avales e ICO, LTV; canal del crédito (TLTRO) [3.A.37]. Ext.: Bester (1985), De Meza-Webb (1987), microcréditos. Evidencia: Jiménez et al. (2012).

Diamond y Dybvig (1983) [3.B.26]. $T = 0, 1, 2$; fracción π impaciente; guardar rinde 1; invertir, $R > 1$ en $T = 2$ o $L \leq 1$ en $T = 1$; aversión relativa > 1.

$$u'(c_1^*) = R\,u'(c_2^*), \qquad 1 < c_1^* < c_2^* < R$$



El depósito alcanza O; pánico P: peor que la autarquía

- 2 equilibrios de Nash: bueno y **pánico** (recursos $\pi c_1^* + L(1-\pi c_1^*) < c_1^*$): $U^{\text{pánico}} < U^{\text{aut.}} < U^{\text{merc.}} < U^{\text{ópt.}}$.
- Red de seguridad: suspensión, **garantía de depósitos (100.000 €; 250.000 $** (UE, FDIC)), **prestamista de última instancia** (Bagehot, 1873) ⇒ riesgo moral (*put* de Merton, 1977; Kareken-Wallace, 1978) ⇒ **capital**: *skin in the game*.

Fallo de regulación

- Captura (Stigler, 1971) [3.A.20]; arbitraje regulatorio (vehículos fuera de balance; efecto cobra); complejidad; riesgo moral de la red.
- Abanico: austriacos (100 % de caja, Ley de Peel 1844; banca libre, Hayek) → mínima (Benston-Kaufman, 1996) → extensa (la actual) → banca pública.

II. Instrumentos bancarios y no bancarios *10′*

Tras 2008 se mira también al sistema: más y mejor capital, liquidez, colchones macroprudenciales y resolución con bail-in. *Fuera de los bancos: «mismo riesgo, misma regulación».*

II.1. Marco institucional

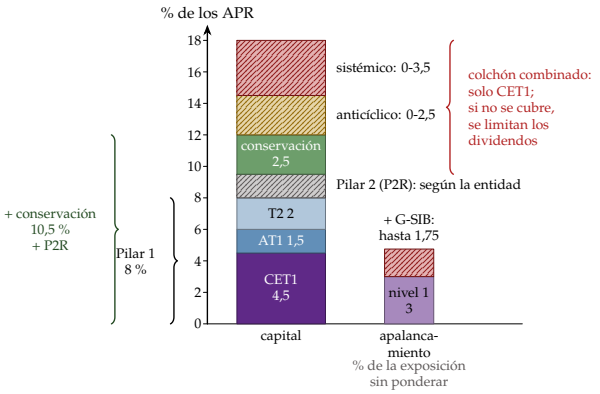
- Mundo: G-20 y FSB (2009; Andrew Bailey); BCBS, IOSCO, IAIS, CPMI.
- UE: SESF (2011): ABE, AEVM, AESPJ, JERS. Unión bancaria [3.B.44]: MUS (BCE, **109 significativas** (BCE, 9/2026)), MUR (JUR, **FUR >81.000 M€** (JUR, 2025)), EDIS sin aprobar; código normativo único (CRR, CRD, BRRD, DGSD).
- España [4.A.19]: BdE, CNMV, DGSFP (Min. de Economía), FROB, FGD, AMCESFI (2019).

II.2. Implementación

$$\frac{\text{capital}}{\text{APR}} \geq \text{mínimo}, \qquad \text{APR} = \textstyle\sum_i w_i A_i$$

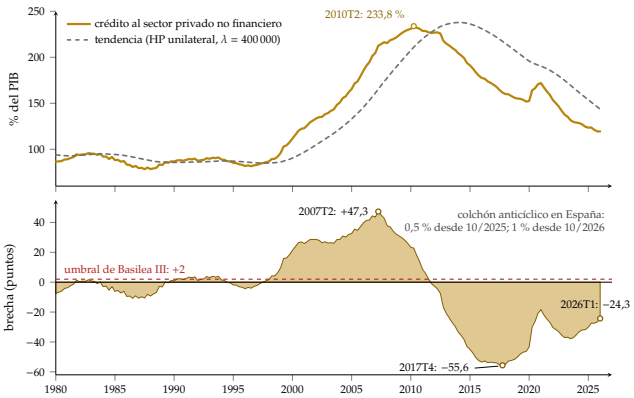
- *Basilea I* (1988): 8 %, 5 ponderaciones; riesgo de mercado en 1996. *Basilea II* (2004): 3 pilares, estándar o IRB, riesgo operacional. *2.5* (2009).
- *Basilea III* (2010): CET1 4,5; nivel 1 6; total 8; conservación 2,5 (7/8,5/10,5); anticíclico 0-2,5; sistémicos (G-SIB 1-3,5; España 2026: Santander 1,25, BBVA 0,75, CaixaBank 0,5, Sabadell 0,25); apalancamiento 3 %; grandes exposiciones 25 %.

$$\text{LCR} = \frac{\text{activos líquidos}}{\text{salidas a 30 días}} \geq 1, \qquad \text{NSFR} = \frac{\text{fin. estable disp.}}{\text{fin. estable req.}} \geq 1$$



Pilar 1, Pilar 2 y colchones (CET1)

- MUS: requisitos medios ≈**11 % CET1, 16 % total** (SREP); ratio CET1 **16 %; España 13,5 %** (BCE, 2026T2).
- *Basilea III final* (2017): estándar más sensible, límites a IRB, riesgo operacional único, **suelo de resultados** 72,5 %, FRTB. BCBS: 2023 (50 %) → 2028. UE: CRR3 desde 1/1/2025 (suelo hasta 2030, transitorios 2032), CRD VI (transposición 10/1/2026), FRTB desde 2027 con alivios a 2030. RU: 1/1/2027. EE. UU.: nueva propuesta (3/2026).
- Otras: bonus ≤100 % del fijo; Volcker, *ring-fencing* (2019), Liikanen (retirada); agencias de calificación (AEVM); NIIF 9 (pérdida esperada).
- *Macroprudencial*: capital (CCyB, sistémicos), prestatarios (LTV, LTI, DSTI; Circular 5/2021), liquidez. Colchón anticíclico (BCBS, 2010): 0 si brecha < 2; 2,5 % ×(brecha − 2)/8; máx. con 10.



*España: **+47 (2007T2)**, −24 **(2026T1)** (BIS); colchón 0,5 % (10/2025) y 1 % (10/2026)*

- Provisiones dinámicas (2000-2016). *Leaning* frente a *cleaning* [3.A.36].
- *Supervisión*: SREP (P2R, P2G), pruebas de resistencia (ABE, cada 2 años), JERS y AMCESFI.
- *Resolución* (BRRD): FGD 100.000 € (0,8 %), CMDI 2026 (aplica 5/2028), planes, MREL/TLAC; venta (Popular, 7/6/2017, 1 €), banco puente, banco malo (Sareb), **bail-in** (≥8 % del pasivo antes del FUR); respaldo del MEDE bloqueado (Italia, 2023); Credit Suisse no se resolvió.

II.3. Regulación no bancaria

- **256,8 billones de $, 51 %** (FSB, 2024). Valores: MiFID II/MiFIR (2018), abuso de mercado, folletos

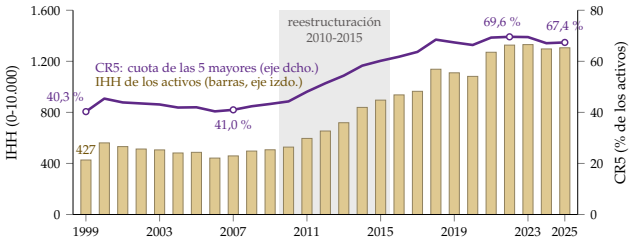
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

[4.A.20]. Seguros: Solvencia II (99,5 %), revisión e IRRD desde 30/1/2027; ICS de la IAIS (2024). Fondos: monetarios (2018), AIFMD II (2026, herramientas de liquidez). IMF: PFMI (2012), EMIR (2012) y EMIR 3, T+1 el 11/10/2027 [3.B.25]. Titulización: retención del 5 %. MiCA (6/2024 y 12/2024; transitorio hasta 1/7/2026); DORA (17/1/2025).

III. Evidencia empírica *6'30''*

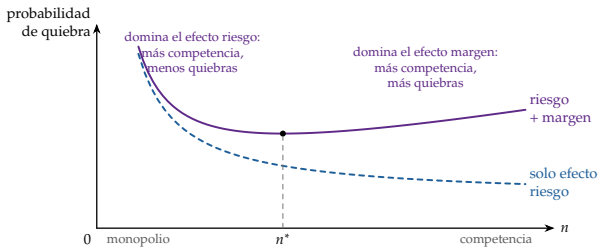
Las finanzas ayudan a crecer hasta cierto tamaño; funciona la regulación que da información e incentivos y acumula colchones en los auges; la gobernanza importa tanto como las normas.

- *Crecimiento*: King-Levine (1993), Rajan-Zingales (1998), Levine (2005); crédito >100 % del PIB, efecto negativo (Arcand et al., 2015; Cecchetti-Kharroubi, 2012); bancos y mercados (Levine-Zervos, 1998; Gambacorta et al., 2014: en crisis, el PIB cae 3 veces más con bancos). Desigualdad: liberalizar reduce el Gini (Delis et al., 2014).
- *Barth, Caprio y Levine (2004)*: funciona la información y la vigilancia privada; más poder del supervisor no; garantía generosa y restricciones de actividad, más crisis; diversificar, menos; capital sin relación robusta. 2013: se reforzó el capital, no la vigilancia privada.
- *Capital*: 3 efectos (Martynova, 2015); covid: el estándar recortó menos el crédito que el IRB. *Garantía*: el riesgo moral domina (Anginer et al., 2014). *Banca pública*: menos desarrollo (La Porta et al., 2002), ciclo electoral (Sapienza, Cole, Englmaier-Stowasser).
- *Macroprudencial*: reduce el crédito, mejor la de prestatarios (Cerutti et al., 2017); provisiones dinámicas: amortiguan la caída (Jiménez, Ongena, Peydró y Saurina, 2017).



*CR5: **41 % (2007) → 69,6 % (2022) → 67,4 % (2025); UE 69,3 %** (BCE)*

- *Competencia*: fusiones (escala, exceso de capacidad: no cerrar oficinas es un equilibrio de Nash, Vives) frente a precios y exclusión. Competencia-fragilidad (Keeley, 1990) frente a competencia-estabilidad (Boyd-De Nicolò, 2005): U de Martínez-Miera y Repullo (2010): efecto riesgo y efecto margen.



Probabilidad de quiebra en U frente al número de bancos

- *Cajas*: presidentes políticos sin experiencia ni posgrado, más crédito promotor y morosidad (Cuñat-Garicano, 2010); ciclos de crédito políticos (Fernández-Villaverde, Garicano y Santos, 2013) [4.A.18].

Conclusión *1'*

- **Recapitulación**: fallos graves (racionamiento, pánicos, externalidades); red de seguridad ⇒ riesgo moral ⇒ capital, liquidez, supervisión, resolución; macroprudencial; no bancos por actividades.
- **Relevancia**: Basilea III con calendarios distintos; más de la mitad fuera de los bancos.
- **Extensiones**: [3.B.26] [3.B.44] [3.A.36] [3.A.42] [4.A.19] [4.A.20]; clima, cripto, euro digital, IA, presión desreguladora.
- **Opinión**: bancos más resistentes (la covid no acabó en crisis bancaria); el riesgo, en los bordes.
- **Idea final**: que cada palo aguante su vela: las pérdidas, en quien asume el riesgo, también fuera de los bancos.

Definiciones

- **CET1**: acciones ordinarias y reservas; absorbe pérdidas con el banco en marcha. **AT1**: híbridos perpetuos (convertibles contingentes). **T2**: deuda subordinada a 5 años o más; absorbe en la liquidación.
- **APR**: exposiciones ponderadas por su riesgo de crédito, de mercado y operacional. **Suelo de resultados**: APR con modelos internos ≥ 72,5 % de los estándar.
- **P2R**: requisito de Pilar 2 de cada banco (obligatorio); **P2G**: recomendación. **Colchón combinado**: conservación + anticíclico + sistémicos; si se incumple, límites a dividendos y bonus.
- **Resolución**: procedimiento administrativo para el banco inviable cuya quiebra afecta al interés público. ***Bail-in***: amortizar o convertir capital y deuda por orden de prelación. **MREL/TLAC**: pasivos que pueden absorber pérdidas.
- **Brecha crédito-PIB**: crédito privado/PIB menos su tendencia (HP de una cola, $\lambda = 400.000$), en puntos.
- **Arbitraje regulatorio**: llevar la actividad donde la norma es más laxa. **Mismo riesgo, misma regulación**: regular por actividades, no por entidades.

Datos clave

- Crisis: **164 sistémicas 1970-2025; mediana en países ricos: 32 % del PIB perdido y 6,7 % en ayudas** (Laeven y Valencia, 2026).
- No bancos: **256,8 billones de $, 51 % (bancos 38 %); crecen 9,4 % frente a 4,7 %** (FSB, 2024).
- G-SIB: **29; Santander en el tramo del 1 %** (FSB, 11/2025). MUS: **109 entidades significativas** (BCE, 9/2026). FUR: **>81.000 M€** (JUR, 31/12/2025).
- CET1: **16,0 % MUS; 13,5 % España (la más baja)** (BCE, 2026T2). Requisito medio ≈**11 % CET1** (SREP 2025).
- Brecha España: **máx. +47,3 (2007T2); mín.** −55,6 **(2017T4);** −24,3 **(2026T1)** (BIS). Colchón anticíclico: **1 % desde 1/10/2026** (BOE-A-2025-19516).
- Concentración: **IHH 459 (2007) → 1.306 (2025)** (BCE).

Calendario de Basilea III final

Jurisdicción	Aplicación
BCBS	1/1/2023; suelo 50 % → 72,5 % en 2028
UE (CRR3)	1/1/2025; suelo hasta 2030; transitorios 2032
UE (FRTB)	1/1/2027, alivios hasta 2030
Reino Unido	1/1/2027 (modelos de mercado, 2028)
EE. UU.	propuesta de 3/2026, sin norma final

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

¿Quién regula?

- *Coordinación*: G-20 y FSB; Consejo y Comisión; Ministerio de Economía.
- *Banca*: BCBS; ABE y BCE-MUS; Banco de España.
- *Valores*: IOSCO; AEVM; CNMV. *Seguros*: IAIS; AESPJ; DGSFP.
- *Infraestructuras*: CPMI-IOSCO; AEVM y BCE; CNMV y Banco de España.
- *Macroprudencial*: FSB y FMI; JERS y BCE; AMCESFI y Banco de España.
- *Resolución*: FSB; JUR y FUR; FROB y FGD.

Orden de absorción de pérdidas (*bail-in*)

1. Acciones (CET1) → 2. AT1 (convertibles contingentes) → 3. T2 (subordinada) → 4. deuda sénior no preferente → 5. deuda sénior y depósitos grandes no garantizados → 6. depósitos de personas y pymes por encima de 100.000 € → 7. depósitos garantizados: nunca (los cubre el FGD).
2. Antes de usar el FUR: pérdidas de al menos el 8 % del pasivo total.

Basilea I: ponderaciones

- 0 %: efectivo, deuda pública OCDE; 10 %: otros entes públicos; 20 %: bancos OCDE y multilaterales; 50 %: hipotecas; 100 %: empresas y países fuera de la OCDE. Críticas: el 8 % como objetivo; todas las empresas iguales; sin derivados ni titulizaciones.
- Ejemplo: 100 de deuda pública (0 %) + 200 de hipotecas (35 %) + 300 de empresas (100 %) ⇒ APR = 370: CET1 ≥ 25,9 (7 %), total ≥ 38,85 (10,5 %); apalancamiento sobre 600.

Autores y fechas

1844 Ley de Peel
1873 Bagehot: prestamista de última instancia
1933 Glass-Steagall; FDIC
1959 Musgrave: 3 motivos
1971 Stigler: captura
1974 Comité de Basilea
1977 Merton: la garantía es una *put*
1981 Stiglitz-Weiss: racionamiento
1983 Diamond-Dybvig; Bernanke
1988 Basilea I
1994 Dewatripont-Tirole: representación
1996 Benston-Kaufman; riesgo de mercado
2000 Provisiones dinámicas (España)
2004 Basilea II; Barth-Caprio-Levine
2009 FSB; Basilea 2.5
2010 Basilea III; Dodd-Frank; Martínez-Miera-Repullo
2011 SESF
2014 MUS; BRRD
2017 Basilea III final; Popular
2022 Nobel: Bernanke, Diamond, Dybvig
2023 SVB y Credit Suisse
2025 CRR3; DORA
2026 CMDI; AIFMD II
2027 FRTB (UE), RU, Solvencia II, T+1

Preguntas del tribunal

1. **¿Más capital encarece el crédito?** Con Modigliani-Miller, no: la deuda se abarata; el coste privado viene de la deducción de intereses y la garantía implícita (Admati-Hellwig, 2013).
2. **¿Por qué un colchón anticíclico positivo con brecha negativa?** Para tener capital que liberar en la próxima crisis (estigma de usar colchones en la covid).
3. **¿Por qué la ratio de apalancamiento?** Respaldo que no depende de los modelos internos.
4. **¿Garantía de depósitos: estabiliza o desestabiliza?** Evita pánicos, pero el riesgo moral domina en los años buenos; por eso tiene límite y va con capital.
5. **¿Más competencia, menos estabilidad?** Depende: U de Martínez-Miera y Repullo.
6. **¿Por qué regular a los no bancos?** Mismos riesgos (plazos, apalancamiento): fondos y monedas estables sufren pánicos como los de Diamond-Dybvig.
7. **¿Por qué separar solvencia y conducta (picos gemelos)?** Evita que el supervisor tolere malas prácticas con clientes para no dañar la cuenta del banco; a cambio, exige coordinación.
8. **¿Qué es la hipótesis de representación?** El supervisor actúa por los depositantes pequeños, que no pueden vigilar (Dewatripont-Tirole).
9. **¿Por qué se fijó un suelo de resultados?** Los modelos internos daban ponderaciones muy distintas a riesgos parecidos.
10. **¿Qué falló con Credit Suisse?** Tenía plan de resolución, pero se fusionó con UBS con garantías públicas: la resolución sin dinero público de un banco global no se ha probado.
11. **¿Funcionan las provisiones dinámicas?** Apenas frenan el auge, pero sostienen el crédito en la crisis (Jiménez et al., 2017).

Ojo en el test

- CET1 4,5; nivel 1 6; total 8; con conservación 7/8,5/10,5. El apalancamiento (3 %) es sobre la exposición *sin ponderar*.
- LCR: 30 días; NSFR: 1 año. Colchón combinado = solo CET1.
- Suelo de resultados: 72,5 % de los APR *estándar* (no del capital). BCBS 2028; UE 2030.
- G-SIB: tramos 1, 1,5, 2, 2,5 y 3,5 (no hay 3). EDIS: *sin aprobar*. FGD: 100.000 € por depositante *y entidad*.
- Stiglitz-Weiss: igual media, distinto riesgo; la oferta se dobla hacia atrás (no «cóncava»); $(1 + \hat{r})$.
- Diamond-Dybvig: π impacientes (no τ); pánico peor que la autarquía.
- Picos gemelos = solvencia/conducta (RU); España = sectorial.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal